

1522496-12.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253570/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 20303037 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2253570 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON SILVEIRA MENDES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522496-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522496-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253570/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 20303037 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2253570 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NELSON SILVEIRA MENDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

NELSON SILVEIRA MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 16h30min, na altura do número 420 da Rua Curruira, Perus, nesta comarca da Capital, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega, venda e fornecimento para consumo de terceiros, 194,2g (cento e noventa e quatro gramas e dois decigramas) de 'skank', versão mais potente de canabinoide (maconha geneticamente alterada), individualizados em 02 tijolos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls.15/16 e fotografia de fls. 17).

Recebida a denúncia em 29 de setembro de 2021 (fls. 69/70), o réu foi citado e foi apresentada sua defesa por escrito (fls. 85/90).

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência. Já a nobre Defesa pugnou pela desclassificação do crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, relatando que as drogas seriam destinadas a consumo próprio e compartilhado; o reconhecimento da figura prevista no § 3º do dispositivo legal em questão, a aplicação, no grau máximo, do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas. Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 15/16 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 116/118.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

Em juízo, o réu disse que iria dividir, com terceiros, a droga apreendida negando a traficância.

A versão defensiva apresentada pelo réu, em juízo, no sentido de que a expressiva quantidade de droga apreendida em seu poder seria destinada exclusivamente a seu consumo pessoal ou compartilhado entre amigos, entretanto, não conseguiu afastar os demais elementos de prova, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, a testemunha Dionísio Gonzaga de Souza, policial civil, confirmou os fatos narrados pela denúncia. Disse que receberam uma "denúncia", via chefia de investigação, de que um indivíduo desconhecido estaria realizando tráfico de entorpecente no local dos fatos. Para verificar a informação, a equipe se deslocou até o local indicado como possível ponto de entrega dos entorpecentes. Realizaram breve campana, quando viram dois indivíduos do sexo masculino se aproximando. Pouco depois, o réu chegou, demonstrando que trazia consigo algum volume no bolso e manteve breve conversa com os dois que o aguardavam. Durante a abordagem, o réu destruiu seu celular. Em busca pessoal, foi localizado em sua posse (em suas vestes) dois tabletes de "haxixe". Os outros dois desconhecidos disseram que eram usuários de drogas. NELSON disse que estava em posse da droga porque tinha uma dívida e, caso vendesse a droga, esta estaria saldada. Eles estavam negociando,

cada barra, de droga por cerca de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha e policial civil Leonardo Vieira Bento que ressaltou desconhecer a pessoa do acusado.

João Vitor de Souza Vieira, inicialmente claudicante, após a leitura do depoimento anteriormente prestado, confirmou, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que iria comprar a droga para que consumisse juntos no local.

Corroborando a prova produzida em juízo, na fase de inquérito policial, Yan Salles falou que “é usuário de drogas há vários anos. Que conhece João Vitor do Bairro onde moram e por frequentaram pontos de consumo de entorpecente. Que João Vitor lhe perguntou se conhecia algum lugar que vendesse “Skank” de qualidade, quando lembrou que no bairro de Perus existia uma pessoa de apelido “Slott”, que vendia esse tipo de droga. Como também gosta de usar “Skank”, fez contato com “Slott” com a intenção de junto com João comprar o entorpecente para uso pessoal. Quando chegaram no local indicado, aguardaram por algum tempo até a chegada de Slott. Este afirmou ter a droga e passou o preço de R 3.000,00 (três mil) por tijolo de 100g de Skank marroquino. Considerando o valor alto do entorpecente, estavam tentando negociar quando foram abordados por policiais civis” (fls. 12).

Não há se falar em desclassificação para uso próprio ou compartilhado, pois os policiais disseram que o objetivo do réu era vender droga para saldar uma dívida (ter lucro, portanto).

Veja-se que os depoimentos dos policiais civis foram seguros e coesos, e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até porque sequer o conheciam.

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que: “Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos.” (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Ressalte-se, de acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Pois bem, a tipificação do crime in casu extrai-se da expressiva quantidade de droga apreendida a facilitar a comercialização e disseminação da droga.

Nessa linha, não estando comprovada a destinação exclusiva da droga ao uso próprio ou comum, pois nada impede que o usuário seja também traficante, inclusive para satisfazer o próprio vício, inviável a desclassificação.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui antecedentes criminais que serão analisados na fase oportuna por configurarem reincidência. Não vislumbro, ademais, a existências de circunstâncias judiciais outras que sejam desfavoráveis ao acusado, ficando a pena-base estabelecida no mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, que o acusado ostenta condenação criminal definitiva por tráfico (13ª Vara Criminal, autos nº 1525500-28.2019.8.26.0228 – fls. 37/38), o que caracteriza reincidência, permitindo o aumento da pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, ausentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de dosimetria, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal.

Sendo o réu reincidente, nos termos artigo 33, § 1º, “a”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar NELSON SILVEIRA MENDES, como incurso no art. no art. 33, da Lei 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Mantida a custódia cautelar, eis que o réu respondeu preso ao processo, sendo, agora, inclusive necessária a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova. Custas ex lege, observada a gratuidade judiciária por força da atuação da Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA